



P U T U S A N

Nomor: 44/Pid.Sus/2013/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PERJUANGAN PAKPAHAN Alias KETUK;**

Tempat Lahir : Aek Kanopan (Sumut);

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/18 Agustus 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Taman Sari, Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah,
Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2012 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2013;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama CUTRA ANDIKA, S.H.,
berdasarkan Penetapan Nomor: 44/Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL. tanggal 11 Februari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Januari 2013 Nomor: 044/Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Januari 2013 Nomor: 044/Pid. Sus/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **PERJUANGAN PAKPAHAN Alias KETUK** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa **PERJUANGAN PAKPAHAN Alias KETUK** oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **PERJUANGAN PAKPAHAN Alias KETUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban*", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PERJUANGAN PAKPAHAN Alias KETUK** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menjatuhkan kepada terdakwa pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan tangkainya dilapisi alumunium;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu sepanjang sekitar 2 m (dua meter);
- 1 (satu) buah jam tangan;
- 1 (satu) helai celana pendek motif batik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan Pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerapan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam perkara a quo tidak beralasan hukum karena tidak terbukti adanya dalneming dalam perkara a quo, sehingga mohon agar Majelis Hakim memutuskan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama di dalam persidangan;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban adalah untuk menyelamatkan ibunya dari perbuatan kekerasan fisik korban;

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2013 No. Reg. Perk: PDM-17/BAA/TPUL/01/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa PERJUANGAN PAKPAHAN Als. KETUK secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi PORMAN Boru SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kebun belakang rumah terdakwa di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan matinya korban BINSAR PAKPAHAN. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 08.00 Wib, karena disuruh oleh korban BINSAR PAKPAHAN maka saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto beserta dua rekannya memanen buah kelapa sawit yang terdapat di kebun belakang rumah korban BINSAR PAKPAHAN, kemudian sekitar jam 14.00 Wib terdakwa dan saksi Porman Simanjuntak datang dengan membawa 1 (satu) batang tombak dan 1 (satu) buah gancu lalu Terdakwa menyuruh saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto untuk menghentikan pemanenan dengan mengatakan *"Kalian jangan lanjutkan manennya, kalu gak kalian yang jadi sasaran"*, dan Terdakwa sambil menancapkan tombak yang dia bawa ke tanah;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto sedang berkemas dan hendak pergi pulang, kemudian korban BINSAR PAKPAHAN datang ke tempat tersebut dengan membawa sebilah parang dan langsung menanyakan pada saksi Gianto Als. Anto dengan mengatakan *"Kenapa pulang, ada larangan?"*, lalu dijawab oleh saksi Gianto Als. Anto *"Ada, dilarang Ibu itu"*, (sambil menunjuk ke arah terdakwa). Selanjutnya korban BINSAR PAKPAHAN mendekati terdakwa dan korban langsung membacok bagian atas kepala terdakwa sebanyak satu kali lalu sambil berlari ke balik pohon kelapa sawit korban kembali membacok kelapa atas bagian depan saksi Porman Simanjuntak sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian ketika saksi Porman Simanjuntak jatuh, korban membacok saksi Porman Simanjuntak lagi pada bagian belakang kepala sebanyak satu kali, lalu saksi Porman Simanjuntak lari berusaha menjauhi korban dan terjatuh di dekat saksi Gianto Als Anto dan korban tetap berusaha mengejar saksi Porman Simanjuntak. Pada saat korban mengejar saksi Porman Simanjuntak, terdakwa melemparkan tombak yang ia bawa ke arah korban, namun tidak kena dan tombak tersebut tertancap di tanah, sementara itu saksi Porman Simanjuntak masih bersembunyi di belakang badan saksi Gianto Als. Anto yang hendak berusaha mengamankan tombak yang tertancap di tanah, namun tidak bisa karena saksi Porman Simanjuntak menarik pakaiannya;
- Selanjutnya terdakwa mengejar korban dari samping di balik pohon kelapa sawit sementara saksi Porman Simanjuntak pada saat itu langsung melepaskan diri dari belakang badan saksi Gianto Als Anto dan langsung memeluk badan korban yang masih memegang parang dan dalam waktu yang bersamaan terdakwa pun langsung datang memegang kedua tangan dan menahan tubuh korban dari belakang, namun korban berhasil melepaskan diri dari saksi Porman Simanjuntak dan terdakwa,



selanjutnya korban berusaha membacok terdakwa, akan tetapi parang ditangkap oleh terdakwa;

- Setelah berhasil memegang tangan korban yang memegang parang, maka kemudian terdakwa menjatuhkan korban dan setelah korban terjatuh dalam posisi terlentang, maka saksi Porman Simanjuntak langsung memegang dan menahan tangan kiri korban, sementara terdakwa berusaha merebut parang dari tangan kanan korban, sehingga tangannya pun terluka. Setelah terdakwa berhasil mengambil parang dari tangan korban, selanjutnya terdakwa membacok bagian leher korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak dua kali dan pada saat itulah saksi Porman Simanjuntak melepaskan tangan korban yang dianggap sudah tidak berdaya;
- Bahwa kemudian saksi Bedali Halawa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dan melihat kejadian tersebut langsung berusaha meleraikan dengan berusaha memegang/merebut parang tersebut dari arah belakang terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mau melepaskan parang tersebut, sehingga parang tersebut mengenai/melukai tangan saksi Bedali Halawa dan kemudian parang tersebut jatuh. Selanjutnya saksi Porman Simanjuntak mengambil parang itu dan membacok bagian kepala korban sebanyak satu kali, sementara karena ketakutan saksi Bedali Halawa kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motornya yang diparkir sekitar tujuh meter dari tempat kejadian;
- Selanjutnya saksi Porman Simanjuntak kembali membacok korban pada bagian leher hingga telinga korban dan kemudian saksi Porman Simanjuntak berdiri dan membacok kaki korban. Setelah itu terdakwa mengambil parang dari tangan saksi Porman Simanjuntak dan membacok korban kembali pada bagian tangan sebanyak dua kali dan terdakwa juga membacok korban pada bagian punggung sebanyak satu kali, kemudian terdakwa melemparkan parang yang dipegangnya itu dan mengambil gancu yang sebelumnya terjatuh lalu terdakwa memukul dada korban menggunakan punggung gancu itu sebanyak satu kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Porman Simanjuntak mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN mengalami luka berat, sehingga akhirnya mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 906/VER/2012 tanggal 05 November 2012, yang ditandatangani oleh dr. HARI EKA KRISTIAN SEMBIRING, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan:
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kanan dengan ukuran $\pm$ 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran $\pm$ 12 cm;



- Dijumpai luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran ± 8 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran ± 14 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian kanan sampai telinga dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang dengan ukuran ± 10 cm;
- Dijumpai luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran ± 22 cm;
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran ± 20 cm;
- Dijumpai luka robek pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran ± 2 cm;
- Dijumpai luka robek pada telapak kaki bagian kanan dengan ukuran ± 3 cm;

Kesimpulan:

Diduga mayat laki-laki berumur 52 tahun, meninggal akibat kekerasan dengan benda tajam;

- Bahwa terdakwa dengan korban BINSAR PAKPAHAN merupakan keluarga yaitu terdakwa merupakan anak kandung korban BINSAR PAKPAHAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa PERJUANGAN PAKPAHAN Als. KETUK secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi PORMAN Boru SIMANJUNTAK (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kebun belakang rumah terdakwa di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN mendapat luka berat. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 08.00 Wib, karena disuruh oleh korban BINSAR PAKPAHAN maka saksi Purnomo Als. Si Pur



dan saksi Gianto Als. Anto beserta dua rekannya memanen buah kelapa sawit yang terdapat di kebun belakang rumah korban BINSAR PAKPAHAN, kemudian sekitar jam 14.00 Wib terdakwa dan saksi Porman Simanjuntak datang dengan membawa 1 (satu) batang tombak dan 1 (satu) buah gancu lalu Terdakwa menyuruh saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto untuk menghentikan pemanenan dengan mengatakan *"Kalian jangan lanjutkan manennya, kalau gak kalian yang jadi sasaran"*, dan Terdakwa sambil menancapkan tombak yang dia bawa ke tanah;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto sedang berkemas dan hendak pergi pulang, kemudian korban BINSAR PAKPAHAN datang ke tempat tersebut dengan membawa sebilah parang dan langsung menanyakan pada saksi Gianto Als. Anto dengan mengatakan *"Kenapa pulang, ada larangan?"*, lalu dijawab oleh saksi Gianto Als. Anto *"Ada, dilarang Ibu itu"*, (sambil menunjuk ke arah terdakwa). Selanjutnya korban BINSAR PAKPAHAN mendekati terdakwa dan korban langsung membacok bagian atas kepala terdakwa sebanyak satu kali lalu sambil berlari ke balik pohon kelapa sawit korban kembali membacok kelapa atas bagian depan saksi Porman Simanjuntak sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian ketika saksi Porman Simanjuntak jatuh, korban membacok saksi Porman Simanjuntak lagi pada bagian belakang kepala sebanyak satu kali, lalu saksi Porman Simanjuntak lari berusaha menjauhi korban dan terjatuh di dekat saksi Gianto Als Anto dan korban tetap berusaha mengejar saksi Porman Simanjuntak. Pada saat korban mengejar saksi Porman Simanjuntak, terdakwa melemparkan tombak yang ia bawa ke arah korban, namun tidak kena dan tombak tersebut tertancap di tanah, sementara itu saksi Porman Simanjuntak masih bersembunyi di belakang badan saksi Gianto Als. Anto yang hendak berusaha mengamankan tombak yang tertancap di tanah, namun tidak bisa karena saksi Porman Simanjuntak menarik pakaiannya;
- Selanjutnya terdakwa mengejar korban dari samping di balik pohon kelapa sawit sementara saksi Porman Simanjuntak pada saat itu langsung melepaskan diri dari belakang badan saksi Gianto Als Anto dan langsung memeluk badan korban yang masih memegang parang dan dalam waktu yang bersamaan terdakwa pun langsung datang memegang kedua tangan dan menahan tubuh korban dari belakang, namun korban berhasil melepaskan diri dari saksi Porman Simanjuntak dan terdakwa, selanjutnya korban berusaha membacok terdakwa, akan tetapi parang ditangkap oleh terdakwa;



- Setelah berhasil memegang tangan korban yang memegang parang, maka kemudian terdakwa menjatuhkan korban dan setelah korban terjatuh dalam posisi terlentang, maka saksi Porman Simanjuntak langsung memegang dan menahan tangan kiri korban, sementara terdakwa berusaha merebut parang dari tangan kanan korban, sehingga tangannya pun terluka. Setelah terdakwa berhasil mengambil parang dari tangan korban, selanjutnya terdakwa membacok bagian leher korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak dua kali dan pada saat itulah saksi Porman Simanjuntak melepaskan tangan korban yang dianggap sudah tidak berdaya;
- Bahwa kemudian saksi Bedali Halawa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dan melihat kejadian tersebut langsung berusaha melerai dengan berusaha memegang/merebut parang tersebut dari arah belakang terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mau melepaskan parang tersebut, sehingga parang tersebut mengenai/melukai tangan saksi Bedali Halawa dan kemudian parang tersebut jatuh. Selanjutnya saksi Porman Simanjuntak mengambil parang itu dan membacok bagian kepala korban sebanyak satu kali, sementara karena ketakutan saksi Bedali Halawa kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motornya yang diparkir sekitar tujuh meter dari tempat kejadian;
- Selanjutnya saksi Porman Simanjuntak kembali membacok korban pada bagian leher hingga telinga korban dan kemudian saksi Porman Simanjuntak berdiri dan membacok kaki korban. Setelah itu terdakwa mengambil parang dari tangan saksi Porman Simanjuntak dan membacok korban kembali pada bagian tangan sebanyak dua kali dan terdakwa juga membacok korban pada bagian punggung sebanyak satu kali, kemudian terdakwa melemparkan parang yang dipegangnya itu dan mengambil gancu yang sebelumnya terjatuh lalu terdakwa memukul dada korban menggunakan punggung gancu itu sebanyak satu kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Porman Simanjuntak mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN mengalami luka berat, sehingga akhirnya mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 906/VER/2012 tanggal 05 November 2012, yang ditandatangani oleh dr. HARI EKA KRISTIAN SEMBIRING, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan:
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kanan dengan ukuran $\pm$ 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran $\pm$ 12 cm;



- Dijumpai luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran ± 8 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran ± 14 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian kanan sampai telinga dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang dengan ukuran ± 10 cm;
- Dijumpai luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran ± 22 cm;
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran ± 20 cm;
- Dijumpai luka robek pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran ± 2 cm;
- Dijumpai luka robek pada telapak kaki bagian kanan dengan ukuran ± 3 cm;

Kesimpulan:

Diduga mayat laki-laki berumur 52 tahun, meninggal akibat kekerasan dengan benda tajam;

- Bahwa terdakwa dengan korban BINSAR PAKPAHAN merupakan keluarga yaitu terdakwa merupakan anak kandung korban BINSAR PAKPAHAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi ROSPITA Boru PAKPAHAN:

- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun korban Binsar Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari korban Binsar Pakpahan dengan Porman Boru Simanjuntak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian korban Binsar Pakpahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.40 WIB, Saksi mendapat telepon melalui handphone dari nomor handphone milik korban Binsar Pakpahan;



- Bahwa ketika Saksi menerima telepon tersebut ternyata yang menelpon adalah Terdakwa yang mengatakan “Kau tengok dulu Udamu, udah mati itu”;
- Bahwa kemudian Saksi menjawab “Mati kenapa?”, lalu dijawab oleh Terdakwa: “Udah ku cincang tadi dia”;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Binsar Pakpahan, dan Saksi melihat Binsar Pakpahan telah meninggal dunia tergeletak di kebun sawit miliknya;
- Bahwa Saksi melihat di tubuh Binsar Pakpahan terdapat banyak luka, dan lehernya hampir putus;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi MISMAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Binsar Pakpahan beserta anggota keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian korban Binsar Pakpahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.30 WIB, ketika Saksi sedang duduk-duduk di warung, Saksi melihat Terdakwa dan Porman Boru Simanjuntak mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Perawat, yang masih adik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Porman Boru Simanjuntak mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian Saksi pergi dan masuk ke rumah Perawat tersebut, dan Saksi melihat Porman Boru Simanjuntak mengalami luka di kepalanya, sedangkan Terdakwa mengalami luka di tangannya;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang apa yang telah terjadi, dan dijawabnya Terdakwa telah dibacok oleh Binsar Pakpahan;
- Bahwa Saksi juga bertanya dimana Binsar Pakpahan, dan dijawabnya berada di rumah mungkin sudah tewas;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota warga lainnya pergi menuju ke rumah Binsar Pakpahan, dan sesampainya di sana Saksi melihat Binsar Pakpahan telah meninggal dunia tergeletak di kebun sawit miliknya;
- Bahwa Saksi melihat di tubuh Binsar Pakpahan terdapat banyak luka, dan tangan kanan dan lehernya hampir putus;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi terdekat, kemudian beberapa anggota Polisi datang ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3 **Saksi PURNOMO Alias SI PUR Bin SUKEMI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Binsar Pakpahan dan keluarganya karena Saksi bekerja sebagai tukang panen buah kelapa sawit di kebun miliknya;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian korban Binsar Pakpahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 mulai sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Gianto bekerja memanen buah kelapa sawit di kebun milik Binsar Pakpahan;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Porman Boru Simanjuntak mendatangi Saksi, lalu Porman Boru Simanjuntak melarang untuk memanen;
- Bahwa kemudian Saksi dan Gianto berniat akan pulang, lalu Binsar Pakpahan datang dan bertanya “*Kok berhenti manennya, kenapa gak dilanjutkan?*”, dan Saksi menjawab “*Kami gak boleh neruskan manen oleh Ibu ini*”;
- Bahwa kemudian Binsar Pakpahan mencabut parang yang berada di pinggangnya, lalu membacok kepala Porman Boru Simanjuntak, lalu Porman Boru Simanjuntak berlari mendekati Gianto, dan Saksi juga berlari;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan melemparkan tombak ke arah Binsar Pakpahan, namun tidak mengenainya dan tertancap ke tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar dan menabrak Binsar Pakpahan hingga keduanya terjatuh, sedangkan Porman Boru Simanjuntak telah memeluk tubuh Binsar Pakpahan sebelumnya;
- Bahwa kemudian terjadilah perkelahian dan pergumulan antara Terdakwa, Binsar Pakpahan, dan Porman Boru Simanjuntak;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul berulang kali ke arah tubuh Binsar Pakpahan, namun Saksi tidak melihat jelas Terdakwa memakai alat atau tidak;
- Bahwa selanjutnya Bedali Halawa datang dan berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun kemudian Bedali Halawa juga melarikan diri dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Gianto juga ikut melarikan diri pulang ke rumah Gianto;
- Bahwa sesampainya di rumah, Bedali Halawa datang dan mengatakan Binsar Pakpahan telah mati dibunuh oleh Terdakwa dan Porman Boru Simanjuntak;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat mayat Binsar Pakpahan yang terdapat banyak luka di tubuhnya;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 **Saksi GIANTO Alias ANTO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Binsar Pakpahan dan keluarganya karena Saksi bekerja sebagai tukang panen buah kelapa sawit di kebun miliknya;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian korban Binsar Pakpahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 mulai sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Purnomo bekerja memanen buah kelapa sawit di kebun milik Binsar Pakpahan;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Porman Boru Simanjuntak mendatangi Saksi, lalu Porman Boru Simanjuntak melarang untuk memanen;
- Bahwa kemudian Saksi dan Purnomo berniat akan pulang, lalu Binsar Pakpahan datang dan bertanya "*Kok berhenti manennya, kenapa gak dilanjutkan?*", dan Saksi menjawab "*Kami gak boleh neruskan manen oleh Ibu ini*";
- Bahwa kemudian Binsar Pakpahan mencabut parang yang berada di pinggangnya, lalu membacok kepala Porman Boru Simanjuntak, lalu Porman Boru Simanjuntak berlari mendekati Saksi, dan Saksi juga berlari;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan melemparkan tombak ke arah Binsar Pakpahan, namun tidak mengenainya dan tertancap ke tanah;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mengambil tombak tersebut, namun Porman Boru Simanjuntak menarik baju Saksi;
- Bahwa selanjutnya Porman Boru Simanjuntak memeluk tubuh Binsar Pakpahan yang masih membawa parangnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar dan menabrak Binsar Pakpahan hingga keduanya terjatuh;
- Bahwa kemudian terjadilah perkelahian dan pergumulan antara Terdakwa, Binsar Pakpahan, dan Porman Boru Simanjuntak;
- Bahwa kemudian Saksi berlari sambil menengok ke belakang dan saksi melihat Terdakwa dan Porman Boru Simanjuntak menindih tubuh Binsar Pakpahan sambil memukul berulang kali ke arah tubuh Binsar Pakpahan,



namun Saksi tidak melihat jelas Terdakwa dan Porman Boru Simanjuntak memakai alat atau tidak;

- Bahwa selanjutnya Bedali Halawa datang dan berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun kemudian Bedali Halawa juga melarikan diri dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Purnomo melarikan diri pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah, Bedali Halawa datang dan mengatakan Binsar Pakpahan telah mati dibunuh oleh Terdakwa dan Porman Boru Simanjuntak;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat mayat Binsar Pakpahan yang terdapat banyak luka di tubuhnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 Saksi BEDALI HALAWA Alias BEDA :

- Bahwa Saksi adalah menantu dari Terdakwa maupun Binsar Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari korban Binsar Pakpahan dengan Porman Boru Simanjuntak;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian korban Binsar Pakpahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Saksi akan membeli rokok, Saksi mendengar keributan di kebun kelapa sawit milik mertua Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati keributan tersebut, dan Saksi melihat Binsar Pakpahan membacok kepala Porman Boru Simanjuntak, lalu Porman Boru Simanjuntak berlari berlindung di belakang tubuh Gianto, dan Binsar Pakpahan mengejarnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan melemparkan tombak ke arah Binsar Pakpahan, namun namun tidak mengenainya dan tertancap ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Porman Boru Simanjuntak memeluk tubuh Binsar Pakpahan yang masih membawa parangnya, lalu Terdakwa mengejar dan menabrak Binsar Pakpahan hingga ketiganya terjatuh;
- Bahwa kemudian terjadilah perkelahian dan pergumulan antara Terdakwa, Binsar Pakpahan, dan Porman Boru Simanjuntak;



- Bahwa Porman Boru Simanjuntak memegang tangan kanan Binsar Pakpahan, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang tangan kiri Binsar Pakpahan yang masih memegang parang hingga parang tersebut terjatuh, dan tangan kanannya mencekik leher Binsar Pakpahan;
- Bahwa kemudian Perjuangan Pakpahan mengambil parang tersebut dan bermaksud untuk membacok Binsar Pakpahan, lalu Saksi menangkap parang tersebut, hingga tangan Saksi mengalami luka karena parang tersebut ditarik;
- Bahwa kemudian Saksi melepaskan parang tersebut, lalu Perjuangan Pakpahan membacok leher Binsar Pakpahan;
- Bahwa kemudian Saksi berlari menuju ke arah sepeda motor Saksi yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa pada saat menghidupkan mesin sepeda motor, Saksi melihat Terdakwa sambil duduk membacok kepala Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Gianto, dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat mayat Binsar Pakpahan yang terdapat banyak luka di tubuhnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6 Saksi DARWIN SIREGAR:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian korban Binsar Pakpahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 Saksi melihat adanya keramaian di rumah Perawat/Bidan, dimana sebelumnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya pembunuhan;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati keramaian tersebut, dan Saksi melihat Terdakwa dan Porman Boru Simanjuntak dalam keadaan terluka;
- Bahwa di tempat tersebut, Saksi mendengar perkataan Porman Boru Simanjuntak “*Jangan kalian ganggu anakku, Aku yang membunuhnya itu*”;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota masyarakat lainnya pergi ke rumah Binsar Pakpahan;
- Bahwa sesampainya di sana Saksi melihat Binsar Pakpahan telah meninggal dunia tergeletak di kebun sawit miliknya;



- Bahwa Saksi melihat di tubuh Binsar Pakpahan terdapat banyak luka, dengan posisi miring;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan olah TKP;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7 Saksi SAPTA ISMAIL:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian yang mengakibatkan matinya Binsar Pakpahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan keluarganya, dimana Terdakwa adalah anak kandung dari Porman Boru Simanjuntak dan Binsar Pakpahan, dan mereka tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang mengakibatkan matinya Binsar Pakpahan, namun Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa terlibat dalam kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.30 WIB, ketika Saksi berada di rumah, tiba-tiba Terdakwa dan Porman Boru Simanjuntak datang ke rumah Saksi untuk berobat;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Porman Boru Simanjuntak dalam keadaan terluka, dan berdarah;
- Bahwa Saksi melihat Porman Boru Simanjuntak terluka di kepalanya, sedangkan Terdakwa terluka di tangannya;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengobatan terhadap Terdakwa dan Porman Boru Simanjuntak;
- Bahwa pada saat itu ada warga yang bertanya kepada Porman Boru Simanjuntak, dan Saksi mendengar ucapan Porman Boru Simanjuntak: *“Jangan kalian ganggu anakku, Aku yang membunuhnya itu”*;
- Bahwa setelah selesai mengobati, Saksi sempat melihat mayat Binsar Pakpahan yang tergeletak miring dan banyak luka di kebun sawit miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8 Saksi PORMAN Boru SIMANJUNTAK:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian yang mengakibatkan matinya Binsar Pakpahan;
- Bahwa Saksi adalah istri sah dari Binsar Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi dan Binsar Pakpahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian suami Saksi, yaitu Binsar Pakpahan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di belakang rumah Saksi tepatnya di kebun milik Saksi di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dan Terdakwa menjumpai tukang panen buah kelapa sawit yang disuruh oleh suami Saksi, yaitu Sdr. Si Pur dan Sdr. Anto di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa sebuah tombak, sedangkan Saksi membawa sebuah gancu;
- Bahwa setelah bertemu dengan tukang panen tersebut, kemudian Saksi melarang agar tidak meneruskan memanennya, lalu Binsar Pakpahan datang dengan membawa sebilah parang;
- Bahwa setelah Binsar Pakpahan berbicara dengan tukang panen tersebut, lalu Binsar Pakpahan membacok Saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, lalu Saksi berlari berlindung di belakang Sdr. Anto;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa melemparkan tombak yang dipegangnya ke arah Binsar Pakpahan, namun tidak mengenainya;
- Bahwa kemudian Saksi memeluk tubuh Binsar Pakpahan, yang masih memegang parang, lalu Terdakwa juga ikut memeluk Binsar Pakpahan, selanjutnya Bedali Halawa datang dan berusaha merebut parang dari tangan Binsar Pakpahan, hingga akhirnya parang tersebut terjatuh;
- Bahwa selanjutnya terjadilah pergumulan di tanah antara Saksi, Terdakwa, dan Binsar Pakpahan;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil parang dan membacokkannya ke tubuh Binsar Pakpahan, namun Saksi tidak mengetahui berapa kali dibacokkannya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembacokan ke tubuh Binsar Pakpahan dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi melihat Binsar Pakpahan mengalami luka-luka, berdarah, dan sudah tidak bergerak lagi;



- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi berobat ke rumah Bidan yang berjarak sekitar 1,5 (satu setengah) kilometer dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi merasa kesal dengan Binsar Pakpahan karena Binsar Pakpahan sering berbuat kasar terhadap Saksi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi maupun Terdakwa sebagai anaknya;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Saksi ikut membacok tubuh Binsar Pakpahan dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **PERJUANGAN PAKPAHAN Alias KETUK**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu Porman Boru Simanjuntak dan Binsar Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian korban ayah kandung Terdakwa yaitu Binsar Pakpahan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa tepatnya di kebun milik orang tua Terdakwa di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Porman Boru Simanjuntak menjumpai tukang panen buah kelapa sawit yang disuruh oleh ayah Terdakwa, yaitu Sdr. Si Pur dan Sdr. Anto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa sebuah tombak, sedangkan Porman Boru Simanjuntak membawa sebuah gancu;
- Bahwa setelah bertemu dengan tukang panen tersebut, kemudian Porman Boru Simanjuntak melarang agar tidak meneruskan memanennya, lalu Binsar Pakpahan datang dengan membawa sebilah parang;
- Bahwa setelah Binsar Pakpahan berbicara dengan tukang panen tersebut, lalu Binsar Pakpahan membacok Porman Boru Simanjuntak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepalanya, lalu Porman Boru Simanjuntak berlari berlindung di belakang Sdr. Anto;
- Bahwa kemudian Terdakwa melemparkan tombak yang Terdakwa pegang ke arah Binsar Pakpahan, namun tidak mengenai;
- Bahwa kemudian Porman Boru Simanjuntak memeluk tubuh Binsar Pakpahan, yang masih memegang parang, lalu Terdakwa ikut memeluk Binsar Pakpahan,



selanjutnya Bedali Halawa datang dan berusaha merebut parang dari tangan Binsar Pakpahan, hingga akhirnya parang tersebut terjatuh;

- Bahwa selanjutnya terjadilah pergumulan di tanah antara Terdakwa, Porman Boru Simanjuntak, dan Binsar Pakpahan;
- Bahwa kemudian Porman Boru Simanjuntak mengambil parang tersebut, dan membacokkan ke bagian leher Binsar Pakpahan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, dan ke bagian jari kaki sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil parang dari tangan Porman Boru Simanjuntak, lalu Terdakwa membacokkan parang tersebut ke punggung Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali, ke tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa membuang parang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil gancu yang dibawa oleh Porman Boru Simanjuntak, lalu membacokkan ke bagian dada Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melihat Binsar Pakpahan mengalami luka-luka, berdarah, dan sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Porman Boru Simanjuntak pergi berobat ke rumah Bidan yang berjarak sekitar 1,5 (satu setengah) kilometer dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Bidan, Terdakwa menelpon Sdri. Rospita Boru Pakpahan agar menengok Binsar Pakpahan yang sudah mati;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan perbuatan tersebut karena Binsar Pakpahan sering berbuat kasar terhadap Porman Boru Simanjuntak dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Terdakwa maupun Porman Boru Simanjuntak sebagai istrinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 906/VER/2012 tanggal 05 November 2012, yang ditandatangani oleh dr. HARI EKA KRISTIAN SEMBIRING, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan:

- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kanan dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran ± 12 cm;
- Dijumpai luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran ± 8 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran ± 14 cm;



- Dijumpai luka robek pada leher bagian kanan sampai telinga dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang dengan ukuran ± 10 cm;
- Dijumpai luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran ± 22 cm;
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran ± 20 cm;
- Dijumpai luka robek pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran ± 2 cm;
- Dijumpai luka robek pada telapak kaki bagian kanan dengan ukuran ± 3 cm;

Kesimpulan:

Diduga mayat laki-laki berumur 52 tahun, meninggal akibat kekerasan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, yaitu berupa:

- 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan tangkainya dilapisi aluminium;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu sepanjang sekitar 2 m (dua meter);
- 1 (satu) buah jam tangan;
- 1 (satu) helai celana pendek motif batik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu Saksi Porman Boru Simanjuntak dan Binsar Pakpahan;
- Bahwa Saksi Porman Boru Simanjuntak adalah istri sah dari Binsar Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian ayah Terdakwa, yaitu Binsar Pakpahan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa tepatnya di kebun milik ayah Terdakwa di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Porman Boru Simanjuntak menjumpai



tukang panen buah kelapa sawit yang disuruh oleh Binsar Pakpahan, yaitu Saksi Purnomo Alias Si Pur dan Saksi Gianto Alias Anto di kebun milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa sebuah tombak, sedangkan Saksi Porman Boru Simanjuntak membawa sebuah gancu;
- Bahwa setelah bertemu dengan tukang panen tersebut, kemudian Saksi Porman Boru Simanjuntak melarang agar tidak meneruskan memanen buah kelapa sawit, lalu Binsar Pakpahan datang dengan membawa sebilah parang menemui Saksi Porman Boru Simanjuntak;
- Bahwa setelah Binsar Pakpahan berbicara dengan Saksi Purnomo Alias Si Pur dan Saksi Gianto Alias Anto tersebut, lalu Binsar Pakpahan membacok Saksi Porman Boru Simanjuntak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, lalu Saksi Porman Boru Simanjuntak berlari berlindung di belakang Saksi Gianto Alias Anto;
- Bahwa kemudian Terdakwa melemparkan tombak yang dipegangnya ke arah Binsar Pakpahan, namun tidak mengenai;
- Bahwa kemudian Saksi Porman Boru Simanjuntak memeluk tubuh Binsar Pakpahan, yang masih memegang parang, lalu Terdakwa juga ikut memeluk Binsar Pakpahan, selanjutnya Saksi Bedali Halawa datang dan berusaha merebut parang dari tangan Binsar Pakpahan, hingga akhirnya parang tersebut terjatuh;
- Bahwa selanjutnya terjadilah pergumulan di tanah antara Terdakwa, Saksi Porman Boru Simanjuntak, dan Binsar Pakpahan;
- Bahwa kemudian Saksi Porman Boru Simanjuntak mengambil parang tersebut, dan membacokkan ke bagian leher Binsar Pakpahan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, dan ke bagian jari kaki sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil parang dari tangan Saksi Porman Boru Simanjuntak, lalu Terdakwa membacokkan parang tersebut ke punggung Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali, ke tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa membuang parang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil gancu yang dibawa oleh Saksi Porman Boru Simanjuntak, lalu membacokkan ke bagian dada Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Binsar Pakpahan mengalami luka-luka, berdarah, dan sudah tidak bergerak lagi, hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa kesal dengan Binsar Pakpahan dimana Binsar Pakpahan sering berbuat kasar



terhadap ibu Terdakwa dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Terdakwa maupun Saksi Porman Boru Simanjuntak sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis/subsidiaritas, yaitu Primair: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar: Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat berlapis/subsidiaritas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- 3 Perbuatan tersebut mengakibatkan matinya korban;
- 4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **PERJUANGAN PAKPAHAN Alias KETUK** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak



diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a suami, istri, dan anak;
- b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau,
- c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan meenetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa adalah istri sah dari korban Binsar Pakpahan, yang hidup dan menetap dalam satu rumah, dengan demikian hubungan antara Terdakwa dan Binsar Pakpahan adalah hubungan suami istri secara sah, dan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh kejelasan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Porman Boru Simanjuntak menjumpai tukang panen buah kelapa sawit yang disuruh oleh Binsar Pakpahan, yaitu Saksi Purnomo Alias Si Pur dan Saksi Gianto Alias Anto di kebun milik Terdakwa tepatnya di belakang rumah Terdakwa di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir, dimana pada saat itu Terdakwa membawa sebuah tombak, sedangkan Saksi Porman Boru Simanjuntak membawa sebuah gancu;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan tukang panen tersebut, kemudian Saksi Porman Boru Simanjuntak melarang agar tidak meneruskan memanen buah kelapa sawit, lalu Binsar Pakpahan datang dengan membawa sebilah parang ke arah mendekati Saksi Porman Boru Simanjuntak, dan setelah Binsar Pakpahan berbicara dengan Saksi Purnomo Alias Si Pur dan Saksi Gianto Alias Anto tersebut, lalu Binsar Pakpahan membacok Saksi Porman Boru Simanjuntak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, lalu Saksi Porman Boru Simanjuntak berlari berlindung di belakang Saksi Gianto Alias Anto;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melemparkan tombak yang dipegangnya ke arah Binsar Pakpahan, namun tidak mengenainya, kemudian Saksi Porman Boru Simanjuntak memeluk tubuh Binsar Pakpahan, yang masih memegang parang, lalu Terdakwa juga ikut memeluk Binsar Pakpahan, selanjutnya Saksi Bedali Halawa datang dan berusaha merebut parang dari tangan Binsar Pakpahan, hingga akhirnya parang tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah pergumulan di tanah antara Terdakwa, Saksi Porman Boru Simanjuntak, dan Binsar Pakpahan, dan ketika Binsar Pakpahan dalam posisi terbaring di tanah, kemudian Saksi Porman Boru Simanjuntak mengambil parang tersebut, dan membacokkan ke bagian leher Binsar Pakpahan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, dan ke bagian jari kaki sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil parang dari tangan Saksi Porman Boru Simanjuntak, lalu Terdakwa membacokkan parang tersebut ke punggung Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali, ke tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa membuang parang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil gancu yang dibawa oleh Saksi Porman Boru Simanjuntak, lalu membacokkan ke bagian dada Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dan Saksi Porman Boru Simanjuntak pergi berobat ke Bidan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur Ke-3: “Perbuatan tersebut mengakibatkan matinya korban”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa ikut melakukan pembacokan terhadap Binsar Pakpahan dengan menggunakan parang, yaitu mengenai bagian punggung Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali, ke tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa mengambil gancu yang dibawa oleh Saksi Porman Boru Simanjuntak, lalu membacokkan ke bagian dada Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Binsar Pakpahan mengalami luka-luka, hingga akhirnya meninggal dunia, sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi, maupun Terdakwa sendiri, serta diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor: 906/VER/2012 tanggal 05 November 2012, yang ditandatangani oleh dr. HARI EKA KRISTIAN SEMBIRING, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan:

- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kanan dengan ukuran $\pm$ 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran $\pm$ 12 cm;
- Dijumpai luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran $\pm$ 8 cm;



- Dijumpai luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran ± 14 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian kanan sampai telinga dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang dengan ukuran ± 10 cm;
- Dijumpai luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran ± 22 cm;
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran ± 20 cm;
- Dijumpai luka robek pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran ± 2 cm;
- Dijumpai luka robek pada telapak kaki bagian kanan dengan ukuran ± 3 cm;

Kesimpulan:

Diduga mayat laki-laki berumur 52 tahun, meninggal akibat kekerasan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur Ke-4: “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut serta melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

Unsur “*Menyuruh Melakukan*”, artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;

Unsur “*Melakukan*”, artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Dalam artian “*melakukan*” itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “*berbuat*” yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik);

Unsur “*Turut Serta Melakukan*”, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);



Menimbang, bahwa unsur “*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*”, mengandung beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “*melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ke-2 di atas telah terbukti bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Porman Boru Simanjuntak menjumpai Saksi Purnomo Alias Si Pur dan Saksi Gianto Alias Anto di kebun milik Terdakwa tepatnya di belakang rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa membawa sebuah tombak, sedangkan Saksi Porman Boru Simanjuntak membawa sebuah gancu;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan tukang panen tersebut, kemudian Saksi Porman Boru Simanjuntak melarang agar tidak meneruskan memanen buah kelapa sawit, lalu Binsar Pakpahan datang dengan membawa sebilah parang ke arah mendekati Saksi Porman Boru Simanjuntak, dan setelah Binsar Pakpahan berbicara dengan Saksi Purnomo Alias Si Pur dan Saksi Gianto Alias Anto tersebut, lalu Binsar Pakpahan membacok Saksi Porman Boru Simanjuntak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, lalu Saksi Porman Boru Simanjuntak berlari berlindung di belakang Saksi Gianto Alias Anto, kemudian Terdakwa melemparkan tombak yang dipegangnya ke arah Binsar Pakpahan, namun tidak mengenainya, kemudian Saksi Porman Boru Simanjuntak memeluk tubuh Binsar Pakpahan, yang masih memegang parang, lalu Terdakwa juga ikut memeluk Binsar Pakpahan, selanjutnya Saksi Bedali Halawa datang dan berusaha merebut parang dari tangan Binsar Pakpahan, hingga akhirnya parang tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah pergumulan di tanah antara Terdakwa, Saksi Porman Boru Simanjuntak, dan Binsar Pakpahan, dan ketika Binsar Pakpahan dalam posisi terbaring di tanah, kemudian Saksi Porman Boru Simanjuntak mengambil parang tersebut, dan membacokkan ke bagian leher Binsar Pakpahan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, dan ke bagian jari kaki sebanyak 1 (satu) kali;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil parang dari tangan Saksi Porman Boru Simanjuntak, lalu Terdakwa membacokkan parang tersebut ke punggung Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali, ke tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa membuang parang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil gancu yang dibawa oleh Saksi Porman Boru Simanjuntak, lalu membacokkan ke bagian dada Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut nyata dapat dilihat adanya suatu pola kerjasama dan hubungan satu dengan lainnya antara Terdakwa, dan Saksi Porman Boru Simanjuntak dalam melakukan perbuatannya, dimana Terdakwa turut serta melakukan pembacokan ke tubuh korban Binsar Pakpahan, sehingga Binsar Pakpahan mengalami luka-luka, hingga akhirnya mati atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”***;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat berlapis/subsidaireitas, dan dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. *“The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind”*. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);



Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang dengan sengaja secara bersama-sama dengan Saksi Porman Boru Simanjuntak melakukan perbuatan pembacokan ke tubuh korban Binsar Pakpahan, sehingga Binsar Pakpahan mengalami luka-luka, hingga akhirnya mati atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ***Teori Tujuan Pemidanaan Integratif***, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya korban Binsar Pakpahan;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan sadis;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan tangkainya dilapisi alumunium;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu sepanjang sekitar 2 m (dua meter);
- 1 (satu) buah jam tangan;
- 1 (satu) helai celana pendek motif batik;

cukup beralasan menurut hukum agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Porman Boru Simanjuntak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **PERJUANGAN PAKPAHAN** Alias **KETUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PERJUANGAN PAKPAHAN** Alias **KETUK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan tangkainya dilapisi alumunium;
 - 1 (satu) buah gancu;
 - 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu sepanjang sekitar 2 m (dua meter);
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 1 (satu) helai celana pendek motif batik;

Dipergunakan dalam perkara Porman Boru Simanjuntak;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Kamis, tanggal 04 April 2013**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HENDRI SUMARDI, S.H.,M.H.**, dan **P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NURLISMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh ZULHAM, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa bernama CUTRA ANDIKA, S.H.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.**

PURWANTA, S.H., M.H.

2 **P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

NURLISMAWATI, S.H.